



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012

Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46

Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»

E-mail: info@mchs.gov.ru

11 АВГ 2009

№

1 ла.№

от

ла. №№ МПЭ 33/762 от 01.06.2009,

МПЭ-33/767 от 02.06.2009

О **рассмотрении** обращения

1 Председателю Комитета
города Москвы по государственной
экспертизе проектной и
ценообразования в строительстве
Правительства Москвы

А.Л. Воронину

ул. 2-я Брестская, д. 8.
г. Москва, 125047

ХОД

12. 08. 09

27 2399/9-10/

Уважаемый Амаю.гий Леонидович!

Департаментом надзорной деятельности МЧС России Ваши обращения о разъяснении отдельных положений Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - технический регламент), рассмотрены и сообщается следующее.

1. Проектирование объектов в соответствии с техническими условиями, согласованными до 1 мая гл., не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. Положения вышеназванных специальных технических условий должны выполняться в полном объеме. Причем, дополнительной корректировки подобной проектной документации в соответствии с Техническим регламентом не требуется.

2. В соответствии с частью 4 статьи 4 Технического регламента на вновь возводимые здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. А при наличии такой угрозы и ранее необходимым является привести объект защиты в соответствии с требованиями действующего

При проведении капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, изменения функционального назначения, применение требований Технического регламента распространяются только на те части объекта защиты, на которых проводится такая работа. Если упомянутые мероприятия **не затрагивают** генерального плана, то ширина проездов и противопожарные расстояния могут быть сохранены в соответствии с требованиями ранее действовавших норм.

К объектам, строительство которых в настоящее время не завершено, или к

250356

объектам, проектирование которых началось до 1 мая 2009 г., должны применяться все технические и проектные решения, принятые в соответствии с действующими на тот момент нормами.

Это также касается требований Технического регламента к ширине проездов для пожарных машин, противопожарных расстояний и т.д.

Вместе с тем, вопрос применения требований Технического регламента или иных нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности к городской застройке должен рассматриваться в каждом конкретном случае с учетом схем территориального планирования и иной градостроительной документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3. Положения части 1 статьи 61 и частей 4, 5 статьи 55 Технического регламента содержат общие принципы применения (оборудования) автоматическими установками пожаротушения и системами противодымной защиты зданий, сооружений, строений. Выбор возможных вариантов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара осуществляется в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений с учетом положений статьи 52 Технического регламента.

Кроме того, в целях оценки соответствия требованиям Технического регламента сводами правил установлен перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения (СП 5.13130.2009), а также определены требования к устройству систем противодымной защиты (СП 7.13130.2009), которые соответствуют ранее действовавшим нормативам.

4. Требования пункта 3 части 1 статьи 80 Технического регламента предусматривают обеспечение доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в помещения объекта, прежде всего с помощью объемно-планировочных и конструктивных решений: путем устройства лифтов для транспортирования пожарных подразделений, незадымляемых лестничных клеток, систем противопожарной защиты и т.п. Подобные задачи также могут быть осуществлены как с привозных средств спасения (автолестницы, автоматические коленчатые подъемники и т.п.), устанавливаемых на проездах и платформах для пожарной техники, так и иными доступными способами.

Одновременно, с целью разъяснения этих и других положений Технического регламента в городе Москве планируется провести конференцию с участием представителей органов, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектов, проектных и строительных организаций. В рамках этой конференции возможно рассмотрение вопросов по внесению изменений и дополнений в Технический регламент.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности –

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору



А.Н. Илетич